

0006190-08.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS SILVA PEREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

LUCAS SILVA PEREIRA e ALLAN DE SOUZA CAVALCANTE DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0006190-08.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006190-08.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS SILVA PEREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

LUCAS SILVA PEREIRA e ALLAN DE SOUZA CAVALCANTE DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 03 de agosto de 2022, por volta das 19 horas, na agência Movida de locação de veículo localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, 891, Itaim Bibi, neste município de São Paulo, agindo em concurso e com identidade de propósitos entre si e com mais um indivíduo que não foi identificado, subtraíram para si veículo Tiggo 8 de placas RUA7J21, pertencente ao referido estabelecimento

comercial.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e ofertaram resposta escrita à acusação. Verificou-se que eles não faziam jus ao acordo de não persecução penal ou à suspensão condicional do processo, em razão de seus antecedentes criminais.

Em audiência, foram ouvidas seis testemunhas, os réus foram interrogados e o Ministério Público apresentou as suas alegações finais.

A Defesa ofertou alegações finais por memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente, já que, ao cabo da instrução processual, restou demonstrado que os réus praticaram o crime que lhes foi atribuído na denúncia.

Por primeiro, tem-se que os réus, ao ofertarem versões exculpatórias em juízo, contradisseram-se em seus relatos, a relevar que sua narrativa é completamente inverossímil: enquanto o réu Allan informou que já conhecia Lucas, que o acionou pelo celular para ir buscá-lo na loja da Movida indicada na denúncia e que Lucas entrou com seu carro Nissan March nas dependências da referida loja, de onde saíram em seguida, passando pela cancela, Lucas afirmou que não conhecia Allan e que estava trabalhando como motorista de aplicativo quando Allan o acionou na rua, na frente da agência Movida, não tendo Lucas ingressado com seu carro no interior da agência. É evidente, assim, que os réus mentiram deliberadamente em juízo, com o objetivo de alterar a verdade sobre os fatos e ocultar sua responsabilidade criminal pelo delito que praticaram.

E essa conclusão reforça-se pelo teor da prova oral coligida em juízo, da qual se extrai, com clareza, que os dois acusados, agindo juntos e com identidade de propósitos, praticaram o furto em alusão.

Nesse sentido, os policiais militares Adriano Teixeira de Souza Neto e Silvio Araújo Ferreira, ao serem ouvidos em juízo, asseveraram que estavam em patrulhamento quando foram informados do furto do veículo Tiggo; pouco depois, avistaram esse veículo trafegando pela via pública e, enquanto manobravam a viatura para realizar a abordagem, constataram que os ocupantes do Tiggo desembarcaram desse carro, abandonaram-no na via pública e ingressaram num Nissan March, somente não conseguindo empreender fuga em razão do tráfego congestionado que se verificava naquele momento; esses indivíduos foram abordados, tratando-se dos dois acusados. Infere-se ainda dos relatos dados em juízo por esses policiais que o condutor do carro era o réu Lucas, o qual confessou seu envolvimento no furto, admitindo que havia levado Allan até o local do furto para a subtração do Tiggo.

Ademais, a testemunha Jefferson Bhering Alves, também ouvida em juízo, asseverou ter visto o réu Allan nas dependências da loja indicada na denúncia no dia dos fatos e confirmou que o Tiggo foi subtraído no exato momento em que dali também saiu um veículo Nissan March, tendo o Tiggo e o March passado juntos pela cancela de saída do local, de forma completamente irregular, usando um único ticket de saída. Aduziu ainda essa testemunha que os réus foram detidos poucos minutos depois.

Por sua vez, a testemunha Gustavo Figueiredo Rangel, quando ouvida em juízo, confirmou haver visto o réu Allan no local dos fatos por mais uma vez, inclusive na tarde do furto, quando Allan adotou comportamento totalmente suspeito, o que se explicou, pouco depois, com o furto do Tiggo 8.

E ambos os acusados, quando interrogados pela autoridade policial, em versão

harmônica e condizente com as provas coligidas em juízo, confessaram seu envolvimento no furto em questão (fls. 09 e 10).

É inegável, assim, que os dois acusados, agindo juntos e com identidade de propósitos, subtraíram para si o veículo Tiggo 8 indicado na denúncia, verificando-se que sua conduta amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito na denúncia, previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Note-se, por oportuno, ter havido a efetiva consumação do furto, na medida em que houve a total inversão da posse da res furtiva em favor dos réus.

Por fim, destaque-se que as testemunhas arroladas pela Defesa, quais sejam, Ana Adriana e Janine, não presenciaram os fatos na denúncia, de maneira que seus depoimentos não puderam contribuir à busca da verdade real.

Impõe-se, nesses termos, a condenação dos réus.

Passo à dosimetria das penas.

Nos moldes dados pelo artigo 59 do Código Penal, fixo as penas base, para cada um dos réus, no patamar mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e em 10 (dez) dias-multa, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis a eles.

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas para o réu Allan e não é possível, quanto a ele, a aplicação de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea perante a autoridade policial (STJ, súmula 545), face ao disposto na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Já Lucas é reincidente (fls. 42/43). De outro lado, ele confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial. No cotejo dessas circunstâncias, e em atenção ao contido na súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de aumentar ou de diminuir suas penas.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, de modo que torno definitivas, para cada um dos réus, as penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Para o réu Allan, que é tecnicamente primário (fls. 40/41), fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, que substituo por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, também pelo período de 02 (dois) anos, e por uma pena de multa, no valor equivalente a 10 (dez) dias-multa, sem prejuízo do pagamento da pena de multa anteriormente estipulada.

Já quanto ao réu Lucas, em razão de sua reincidência, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e deixo de lhe conceder os benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu:

1) ALLAN DE SOUZA CAVALCANTE DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e de 10 (dez) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 4º, inciso IV, do Código Penal. Substituo essa pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, também pelo período de 02 (dois) anos, e por uma pena de multa, no valor equivalente a 10 (dez) dias-

multa, sem prejuízo do pagamento da pena de multa anteriormente estipulada; e

1) LUCAS SILVA PEREIRA, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 10 (dez) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Deixo de conceder ao réu Lucas o direito de recorrer em liberdade, em razão da quantidade e regime inicial de pena ora estipulados em seu desfavor, de sua reincidência, e por permanecerem inalterados nos autos, quanto a ele, os requisitos que ensejaram a decretação e a manutenção da custódia cautelar. Recomende-se esse réu.

Já quanto a Allan, considerando o regime inicial de pena privativa de liberdade ora fixado para ele e a substituição dessa pena por restritiva de direitos, não mais se justifica a manutenção de sua custódia cautelar, de maneira que lhe concedo o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se, para Allan, alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e comunicações.

Custas na forma da lei, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.

P.R.I.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA